

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 23/07/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-004)

Processo: TC-010198.989.25-3.

Representante: AJ Facility Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Luiz Antonio.

Responsável: Rodrigo Mello Marques – Prefeito.

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo nº 010/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Luiz Antonio, objetivando registro de preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais descartáveis e de limpeza.

Valor Estimado: R\$ 1.066.598,73 (um milhão e sessenta e seis mil e quinhentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos).

Procuradora de Contas: Élidea Graziane Pinto.

Advogado habilitado no e-tcesp: Mario Aparecido Euzebio Junior (OAB/SP 184.897); Renato Chaves Pessini (OAB/SP 300.841).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA. OBJETO DIVIDIDO EM LOTES. AFINIDADE DOS PRODUTOS QUANTO À NATUREZA, FUNCIONALIDADE OU SEGMENTO COMERCIAL. REGULAR. ATENDIDOS OS PRECEITOS DO ARTIGO 40, INCISO V, ALÍNEA 'B' E §2º DA LEI 14.133/21. EXIGÊNCIA GENÉRICA DE “PRIMEIRA QUALIDADE”, E ADOÇÃO DO TERMO “APROXIMADAMENTE” PARA DESCREVER QUANTIDADES, DIMENSÕES OU CAPACIDADES DOS PRODUTOS. DESARRAZOADA. POSSÍVEL SUBJETIVIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS NORMAS TÉCNICAS EXIGIDAS PARA A ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS. VERIFICADA CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **AJ FACILITY LTDA** em face do Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo nº 010/2025, promovido pela

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO, objetivando o registro de preços de materiais descartáveis e de limpeza.

1.2. A Representante critica a composição dos lotes e questiona a ausência de qualificação mínima no critério de qualidade dos itens, além da falta de exigência de laudos no ato da entrega das amostras, especialmente para produtos como químicos, papéis e sacos de lixo.

Além disso, é apontada a subjetividade nas exigências de itens de *“primeira qualidade”* e quantidade/medida com a expressão *“aproximadamente”*.

1.3. Nestes termos, requereu a Representante que fosse determinada a suspensão cautelar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Diante da materialidade das críticas incidentes sobre a exigência subjetiva de itens de *“primeira qualidade”* e quantidade/medida de *“aproximadamente”*, nos termos do r. despacho publicado no DOE de 06/06/2025 e com fundamento no Parágrafo único do artigo 219-B do Regimento Interno deste E. Tribunal, foi deferida a **suspensão cautelar do procedimento licitatório**, nos termos do artigo 171, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/21, fixando o prazo de 10 (dez) dias úteis para que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO** apresentasse as alegações julgadas cabíveis sobre as impugnações que motivaram a suspensão cautelar do procedimento licitatório, juntamente com os demais elementos relacionados com o certame em questão, o que inclui cópia integral do Edital e dos seus anexos e das manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração.

Além das questões impugnadas na representação, foram requisitadas justificativas para a adoção do sistema de registro de preços.

As medidas preliminares foram referendadas pelo Tribunal Pleno na sessão de 11/06/2025.

1.5. Notificada, a Municipalidade apresentou justificativas e esclarecimentos por meio dos quais defende a conformidade do ato convocatório em relação aos pontos impugnados (evento 37).

Argumenta que os lotes são constituídos por produtos que guardam afinidade entre si e são dos mesmos segmentos de mercado, o que reduz os custos logísticos das empresas e aumenta à atratividade do certame.

Contrapõe-se à crítica alusiva à “ausência de qualificação mínima na descrição dos itens” ponderando que todos o ato convocatório descreve o material que deve ser o produto/utensílio, medidas, textura, validade e composição e que é exigida observância às normas técnicas e regulamentações pertinentes, inclusive aquelas que garantem a segurança sanitária, qualidade e desempenho dos produtos.

Acrescenta que o edital prevê a análise de amostras, justificando que tal exigência permite, não apenas verificar, de forma concreta, se os produtos de limpeza e produtos descartáveis atendem às exigências do instrumento convocatório, como também *“mitigar riscos de fornecimento de materiais incompatíveis com as atividades institucionais, reduzindo desperdícios, retrabalho e possíveis interrupções na execução dos serviços”*.

Esclarece que a realização de eventuais ensaios técnicos, análises laboratoriais e demais verificações são à título complementar, ou seja, somente se a Comissão Técnica Designada entender que a avaliação realizada, por si só, não constatar a conformidade e equivalência dos produtos ofertados àqueles requisitos exigidos no edital.

Rejeita a pretensão da Representante de solicitar “laudos técnicos” dos licitantes juntamente com amostras dos produtos e/ou utensílios face à possibilidade de verificar a qualidade do material a partir de normas técnicas, reforçando que diversos produtos descritos no Termo de Referência são sujeitos à fiscalização da ANVISA e INMETRO, o que, por si só, torna-se desnecessária a exigência de laudos.

Com relação à questão central que motivou a suspensão do certame, alega que em nenhum item dos 17 lotes há a especificação “primeira qualidade” e que tal terminologia não implica em subjetividade.

Em relação ao termo “aproximadamente”, esclarece que o termo foi apenas utilizado no item **sacos plásticos** (sacos de lixos e sacos plástico branco leitoso), para indicar medida e/ou quantos Kg suporta, sem estabelecer “*critérios subjetivos*” para fins de julgamento no certame.

1.6. A unidade jurídica do **Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE**, com endosso da respectiva **Chefia**, se manifestou no sentido da **procedência parcial** da representação (evento 50).

1.7. O d. **Ministério Público de Contas** (evento 55) emitiu parecer no sentido da **procedência parcial** da representação.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO SESSÃO: 23/07/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
TC-010198.989.25-3

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **AJ FACILITY LTDA** em face do Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo nº 010/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO**, objetivando o registro de preços de materiais descartáveis e de limpeza.

2.2. Inicialmente, considerando que o objeto envolve a aquisição de bens que demandam reposição periódica, sujeita a oscilações de consumo conforme a demanda dos órgãos da Administração, acolho as justificativas da Administração para a adoção do sistema de registro de preços.

2.3. As objeções imprecisas e superficiais da Representante em relação à organização dos lotes do objeto não prosperam.

Os esclarecimentos da Administração e a instrução processual evidenciaram que o objeto foi organizado em 17 lotes¹ com base na lógica de “nichos” de mercado e de uso, agrupando itens que possuem afinidade entre si quanto à natureza, funcionalidade ou segmento comercial.

Portanto, entendo que a Origem atende aos preceitos do artigo 40, inciso V, alínea ‘b’ e §2º da Lei 14.133/21, pois a disposição dos itens por

¹ Lote 1: Descartáveis; Lote 2: Vassouras; Lote 3: Rodos com cabo de alumínio; Lote 4: Rodos com cabo de madeira; Lote 5: Utensílios de limpeza; Lote 6: Copos descartáveis; Lote 7: Sacos plásticos branco leitosos; Lote 8: Luvas para limpeza; Lote 9: Sacos de lixo; Lote 10: Toalhas, filtros de papel e papel higiênico; Lote 11: Materiais abrasivos de limpeza; Lote 12: Produtos químicos de limpeza; Lote 13: Panos de limpeza; Lote 14: Produtos saneantes; Lote 15: Produtos saneantes domissanitários; Lote 16: Álcool etílico; e Lote 17: Tipos de sabão.

nichos evidencia critério técnico adequado, que guarda coerência com as práticas de mercado e com o objetivo de atrair fornecedores especializados, facilitar a logística, reduzir custos operacionais e evitar a concentração do fornecimento em um único fornecedor.

2.4. Descabida a pretensão da Representante de impor a requisição antecipada de laudos técnicos com as amostras, pois a instrução processual apurou que este ônus excessivo resultaria em risco à ampla competitividade do certame, alijando da disputa pequenas e médias empresas que, embora ofereçam produtos com qualidade e registro em órgãos técnicos, não possuem laudos técnicos laboratoriais particulares à disposição de forma imediata.

Além disso, e embora os produtos licitados sejam comuns e sujeitos à regulamentação e fiscalização obrigatória por órgãos como ANVISA e INMETRO, o edital dispõe sobre a possibilidade, em caso de dúvidas técnicas, de submeter as amostras a ensaios laboratoriais e consultas a entidades técnicas, preservando assim o interesse público.

Quanto a este aspecto, compreendo que o edital se encontra em conformidade com o artigo 17, §3º, da Lei nº 14.133/2021, ao prever a exigência de amostras e, subsidiariamente, testes técnicos e laboratoriais para comprovar a aderência das propostas às especificações definidas no termo de referência.

2.5. A exigência genérica de ***“primeira qualidade”***, sem qualquer parâmetro técnico previamente definido no edital que possibilite sua verificação, abre margem à interpretação discricionária da Administração no momento do recebimento do objeto e fiscalização do contrato **e deve ser evitada.**

Do mesmo modo, a adoção do termo ***“aproximadamente”*** para descrever quantidades, dimensões ou capacidades dos produtos licitados é igualmente indevida quando não acompanhada de limites objetivos de

tolerância ou margem de aceitabilidade, pois insere condição subjetiva na análise da conformidade dos produtos entregues com o que foi contratado.

Procedentes as insurgências contra a utilização dessas terminologias, o edital deverá ser reformado quanto a estes pontos.

2.6. Assiste igualmente razão à Representante quanto à ausência, nos itens 2.4, 5.6, 9.13.3.2 do Anexo I – Termo de Referência², de identificação das normas técnicas exigidas para a análise de conformidade dos produtos.

Consoante a diligente manifestação do Ministério Público de Contas quanto a este tema, é necessária a especificação no Termo de Referência de quais normas técnicas da ABNT, Anvisa e INMETRO deverão ser atendidas em cada um dos itens para a aprovação das amostras e aceitabilidade dos produtos.

² **2.4. Conformidade com Normas Técnicas e Legais**

Os materiais de limpeza e descartáveis fornecidos deverão atender integralmente às **normas técnicas e regulamentações pertinentes**, inclusive aquelas que garantem a **segurança sanitária**, qualidade e desempenho dos produtos. Entre outras, deverão observar:

- **Normas da ANVISA** para produtos que impliquem risco à saúde pública;
- **Normas do Inmetro** para itens sujeitos à certificação de qualidade;
- **Normas da ABNT**, quando aplicáveis, para garantir conformidade com os padrões de segurança e eficácia;
- **Legislação sobre segurança do trabalho** para garantir que os produtos de limpeza e materiais descartáveis sejam manuseados sem risco à saúde do trabalhador.

[...]

5.6. Todos os produtos fornecidos deverão **estar em conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes**, sendo obrigatória a observância das exigências de órgãos reguladores como **INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia)**, **ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)** e **ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)**, quando aplicáveis à natureza do produto.

[...]

9.13.3. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

2. Análise Técnica das Amostras

As amostras serão submetidas à avaliação por **comissão técnica designada ou setor competente da Administração**, com base nos seguintes critérios:

- Conformidade com as especificações técnicas descritas no edital e no Termo de Referência;
- Qualidade do material e acabamento;
- Resistência, durabilidade e funcionalidade;
- Observância às normas técnicas vigentes (ex.: ABNT, Anvisa, Inmetro, quando aplicável).

2.7. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, na companhia do Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE e do Ministério Público de Contas **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital de modo a: **1)** substituir as expressões de “primeira qualidade” e “aproximadamente” por critérios técnicos e objetivos de qualidade e medição dos produtos, prevendo margens de aceitabilidade; **2)** identificar no Termo de Referência as normas técnicas exigidas para a análise de conformidade das amostras e aceitabilidade dos produtos.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Silvia Cristina Monteiro Moraes
Conselheira Substituta – Auditora